

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ

Số: 02-0402/INNOTEL –NHATTIN

- Căn cứ vào Luật thương mại đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của cả hai bên.

Hôm nay, ngày 04 tháng 02 năm 2021, chúng tôi gồm:

Bên Bán (Bên A): CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : Số 10 Đường 3-2, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

VPDD : 171 Cao Thắng, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại : 08.38621119

Fax: 08.38630366

MST : 03 04 19 55 05

Tài khoản : 17058209 – Ngân hàng thương mại Á Châu, Chi Nhánh Tp.HCM

Đại diện : **Ông Huỳnh Thanh Hải**

Chức vụ: Giám Đốc

Bên Mua (Bên B) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT TÍN

Đại diện : **Ông Đặng Quốc Tuấn**

Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ : 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế : 0316557573

(Căn cứ vào giấy ủy quyền số 24/2021/QĐ-NTX của Tổng Giám Đốc Nguyễn Công Khương, được ký ngày 01/02/2021)

Cùng thống nhất ký Hợp đồng này theo các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1: THIẾT BỊ, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua của Bên A các thiết bị với số lượng, quy cách sản phẩm như sau:

Stt	Mã thiết bị	Mô tả	SL	Đơn giá (VND)	VAT	Thành tiền (VND)
1	SERVER RACK HPE ProLiant DL380 Gen10 (8 Bay x2.5")	Processors: Option Memory: Option Hard Drives:None Drive Bays: 8 X 2.5 INCH SAS/SATA/SSD BAYS Raid Controller: HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller (RAID Supported 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) Networking: Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card Graphics: Onboard Power Supply: 2 x HPE 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit Rail Kit: Đa năng	2	228,507,500.00	22,850,750.00	502,716,500.00
2	Processors	HPE DL380 Gen10 INTEL XEON SILVER 4216 2.1G, 16C/32T, 9.6GT/S UPI, 11M CACHE, TURBO, HT (100W) DDR4-2400	2			
3	Memory	HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit	16			
4	SSD	Samsung 1.92TB Enterprise SSD PM883 2.5in SATA 6Gbps	8			
5	NIC for SRV	Intel X540-T2 Dual Port Network Adapter	4	6,000,000.00	600,000.00	26,400,000.00
6	SX350X-12-K9-EU	12x 10G 10GBase-T copper ports 2x 10G SFP+ ports (combo with 2 copper ports) 1x 1G management port 10x 'Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 3m	1	33,150,000.00	3,315,000.00	36,465,000.00
Tổng cộng				514,165,000	51,416,500	565,581,500.00

Bảng chữ: Năm trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm tám mươi một ngàn năm trăm đồng.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của Bên A:

- Cung cấp và bàn giao cho Bên B thiết bị mới 100% phù hợp với quy cách đã nêu trong Điều 1.
- Hướng dẫn Bên B sử dụng và bảo quản các thiết bị liên quan.

2. Trách nhiệm của Bên B:

- a. Hỗ trợ cho Bên A thực hiện bàn giao thiết bị theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.1.
- b. Thực hiện ký kết Biên bản bàn giao thiết bị sau khi Bên A thực hiện hoàn tất công việc theo đúng các quy định tại Điều 2.1 và Điều 3.1.
- c. Thanh toán cho Bên A theo đúng thời gian đã quy định tại Điều 5.

ĐIỀU 3: GIAO HÀNG

1. Thời gian giao hàng: Mục 1, 2, 3, 4, 5 đặt hàng 1 tuần, mục 6 là 06 tuần kể từ ngày Bên B thanh toán cọc 30% giá trị Hợp đồng.
2. Thông báo giao hàng: Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên B chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
3. Khi Bên A giao hàng cho Bên B, phải có đại diện của hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị.
4. Địa điểm giao hàng: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Q. Tân Bình, TP.HCM.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị): Server HPE 3 năm, Switch Cisco 1 năm, áp dụng theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất.
2. Phương thức bảo hành: Bên A sẽ bảo đảm sửa chữa hay thay thế miễn phí các thiết bị hư hỏng phát sinh do lỗi từ phía nhà sản xuất trong suốt thời gian bảo hành. Những thiết bị thay thế hoặc sửa chữa có cùng điều kiện bảo hành như những thiết bị ban đầu. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế, sửa chữa thiết bị được bảo hành sẽ do Bên A chịu và thời gian thiết bị được đưa đi sửa chữa bảo hành sẽ không được quá một (1) đến hai (2) ngày; trong quá trình bảo hành sửa chữa bên A sẽ hỗ trợ cho mượn thiết bị tương ứng để đảm bảo bên B hoạt động liên tục..
3. Địa chỉ liên lạc bảo hành:
 - Số 55/31 Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Tel: (84028) 3862 1119 Fax: (84028) 3863 0366
4. Thời gian làm việc:
 - a. Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
 - b. Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.
5. Bên A được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau :
 - Bên B tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
 - Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
 - Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
 - Bên B không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên B phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

1. Hình thức thanh toán: Chia làm 2 đợt như sau:

- Đợt 1: Bên B thanh toán cho Bên A 30% giá trị hợp đồng (tương đương: **169,674,450 đ**) sau khi hai bên ký hợp đồng và giấy đề nghị thanh toán của Bên A.

- Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A 70% giá trị còn lại của hợp đồng (tương đương: **395,907,050 đ**)

trong vòng **30 ngày** sau khi Bên B nhận đủ các hồ sơ sau:

+ Phiếu giao hàng;

+ Biên bản nghiệm thu hàng hóa;

+ Biên bản Thanh lý hợp đồng;

+ Giấy đề nghị thanh toán;

+ Hóa đơn GTGT.

2. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

3. Đơn vị thủ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

- Địa chỉ: Số 10, Đường 3/2, P.12, Q.10, Tp.HCM

- Tài khoản: 17058209 Ngân hàng TMCP Á Châu, CN TP.HCM

ĐIỀU 6: PHẠT

1. Trong trường hợp Bên A không bàn giao thiết bị theo đúng thời gian đã quy định thì Bên A phải chịu phạt 0.1%/ngày trên giá trị hàng chậm giao.
2. Trong trường hợp Bên B không thanh toán theo đúng thời gian như đã quy định thì Bên B phải chịu phạt là 0.1%/ngày trên số tiền chậm thanh toán.
3. Trong trường hợp một bên đơn phương hủy Hợp Đồng, bên vi phạm sẽ bị phạt 15% tổng giá trị Hợp Đồng.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.
2. Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.
3. Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
4. Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Mọi chỉnh sửa hoặc bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị sau khi được người có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết trên những tài liệu bằng văn bản tạo thành các bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.
2. Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng.
3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và khi hợp đồng được hai bên thực hiện xong. Ngoại trừ điều khoản bảo hành vẫn còn hiệu lực theo hợp đồng.

Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

ĐẶNG QUỐC TUẤN

HUỲNH THANH HẢI